

Análisis de fundamento legal de los tratamientos de datos personales de Grünenthal.

CLASIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	Interno
REFERENCIA	[Inserte Referencia]
VERSIÓN	1
FECHA	[Inserte fecha]
AUTOR DEL DOCUMENTO	[Inserte nombre]
PROPIETARIO DEL DOCUMENTO	[Inserte nombre]



Historial de revisiones

VERSIÓN	FECHA	AUTOR DE REVISIÓN	RESUMEN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS

Distribución

NOMBRE	TÍTULO

Aprobación

NOMBRE	PUESTO	FIRMA	FECHA

Contenido

Definiciones de Utilidad.....	4
1. Introducción.....	6
2. Bases legales reconocidas en México.....	6
3. Análisis de bases legales de Grünenthal.....	7

Definiciones de Utilidad

Para efectos del presente Manual, se emplearán los siguientes términos y definiciones:

Término	Definición
Aviso de privacidad	Documento a disposición de la persona titular de la información de forma física, electrónica o en cualquier otro formato generado por Grünenthal, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.
Base de datos	Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.
Bloqueo	Identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o contractual de estas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y, transcurrido este, se procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda.
Consentimiento	Manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos
Datos personales	Cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información
Datos personales sensibles	Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de la persona titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. De manera enunciativa más no limitativa se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.
Derechos ARCO	Son los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición. Adicionalmente, se consideran los derechos de revocación de consentimiento y limitación de uso y/o divulgación de Datos Personales.

Persona Encargada	Persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del Grünenthal.
Ley o LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, publicada el 20 de marzo de 2025.
Departamento Datos Personales /DDP	Es la entidad dentro de Grünenthal encargada de gestionar las solicitudes de ejercicio de derechos de los titulares en materia de protección de datos personales, conforme a la normativa aplicable y a las políticas internas de la organización.
Responsable	Personas físicas o morales de carácter privado que llevan a cabo el tratamiento de datos personales, en este caso Grünenthal de México, S.A. de C.V.
Titular(es)	La persona física a quien corresponden los datos personales.
Tratamiento	Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

1. Introducción

El presente Análisis de fundamento legal de los tratamientos de datos personales de Grünenthal de México, S.A. de C.V. (en adelante, “Grünenthal”) tiene por objeto examinar los distintos tratamientos de datos personales que la empresa realiza con motivo del desarrollo de sus funciones, a fin de identificar la base jurídica que justifica cada tratamiento conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y demás normativa mexicana aplicable y vigente.

2. Bases legales reconocidas en México.

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “LFPDPPP”) establece en sus artículos 7 y 9 las bases legales que justifican y legitiman el tratamiento de datos personales por parte de los responsables.

Base legal	Características
Consentimiento (Artículo 7 LFPDPPP)	Es la base legal preferente para el tratamiento de datos personales. Puede manifestarse en tres modalidades: a) Expreso y por escrito: cuando se traten datos personales sensibles, debiendo constar de forma documental. b) Expreso: aplicable al tratamiento de datos financieros o patrimoniales. Se entiende otorgado cuando el titular manifiesta su voluntad verbalmente, por escrito, mediante medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. c) Tácito: aplicable a otros datos personales. Se configura cuando se pone a disposición del titular el aviso de privacidad correspondiente y éste no manifiesta oposición. El aviso deberá incluir mecanismos claros para revocar dicho consentimiento.
Obligación legal (Artículo 9 Fracción I)	Se presenta cuando una disposición jurídica de carácter obligatorio impone al responsable el deber de tratar determinados datos personales para el cumplimiento de una norma o mandato legal.
Fuentes de acceso público (Artículo 9 Fracción II)	Comprende las bases de datos, sistemas o archivos que, por disposición de ley, pueden ser consultados por cualquier persona sin restricciones, salvo que una norma limitativa establezca lo contrario. Su acceso puede implicar el pago de una contraprestación o tarifa.
Procedimiento previo de disociación (Artículo 9 Fracción III)	Al eliminar el vínculo entre la información y el titular, los datos dejan de ser considerados personales, por lo que su tratamiento no requiere base legal adicional.

Cumplimiento de obligaciones contractuales y ejercicio de derechos. (Artículo 9 Fracción IV)	Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el Responsable.
Situación de emergencia. (Artículo 9 Fracción V)	En casos excepcionales en los que exista un riesgo inminente que pueda dañar a una persona o a sus bienes, el tratamiento de datos podrá realizarse sin consentimiento del titular.
Atención médica. (Artículo 9 Fracción VI)	Cuando los datos personales sean indispensables para la atención, diagnóstico o tratamiento del titular en materia de salud y éste no se encuentre en condiciones de otorgar su consentimiento, conforme a lo previsto en la Ley General de Salud y demás normativa aplicable.
Mandato judicial o administrativo (Artículo 9 Fracción VII)	Procede cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado emitido por autoridad competente, que autorice el tratamiento de los datos personales.

3. Análisis de bases legales de Grünenthal.

A continuación, se analiza los diferentes tratamientos de datos personales que realiza Grünenthal

Categoría del Tratamiento	Titulares de la base de datos.	Base legal tratamiento de datos.		Anotaciones adicionales
		Base legal de finalidades primarias.	Base legal de finalidades secundarias.	
Reclutamiento de personal.	Candidatos	El tratamiento no implica finalidades secundarias. Consentimiento (expreso y por escrito).		El consentimiento deberá recabarse expresamente, al no actualizarse ninguna otra base legal.
Gestión del personal	Empleados	Obligaciones contractuales y ejercer derechos. Obligación legal.	Consentimiento (tácito).	Grünenthal está obligado a tratar los datos personales de sus empleados para cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás normativa en materia laboral y de seguridad social. También esta obligado a tratar los datos del empleado con el objetivo de que Grünenthal pueda cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato laboral. Para cualquier tratamiento ajeno a dichas obligaciones, será necesario obtener el consentimiento del titular.
Gestión de personal de Proveedor de servicios	Personal del Proveedor se Servicio	El tratamiento no implica finalidades secundarias. Obligación legal.		Grünenthal tiene la obligación legal de tratar los datos personales del personal de proveedores, a fin de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo respecto a la subcontratación de servicios especializados.
Gestión de Proveedores	Proveedor de Servicio (Persona	El tratamiento no implica finalidades secundarias.		Grünenthal está facultado para tratar los datos personales de sus

(Persona física)	física)	Cumplimiento de obligaciones contractuales y ejercicio de derechos.		proveedores a fin de cumplir con las obligaciones derivadas de la relación contractual
Seguridad de instalaciones y CCTV.	Personas que ingresan a las instalaciones de Grünenthal.	El tratamiento no implica finalidades secundarias. Cumplimiento de obligaciones contractuales y <u>ejercicio de derechos.</u>		Por motivos de seguridad, Grünenthal puede realizar el tratamiento planteado.
Gestión de Healthcare Professionals	Profesionales de la salud	El tratamiento no implica finalidades secundarias. Consentimiento (Tácito)		El consentimiento será requerido, dado que no se actualiza ninguna otra base legal que justifique el tratamiento.
Gestión de Healthcare Professionals que actúan como proveedores de servicios de educación médica continua	Profesionales de la salud que prestan servicios de educación médica continua	Cumplimiento de obligaciones contractuales y ejercicio de derechos.	Consentimiento (expreso).	Grünenthal debe tratar los datos personales de estos proveedores para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación contractual. Para tratamientos distintos al cumplimiento del contrato, será necesario obtener el consentimiento del titular.
Farmacovigilancia	Informantes de eventos o reacciones adversas relacionadas con medicamentos	El tratamiento no implica finalidades secundarias. Obligación legal.		Grünenthal tiene la obligación de tratar los datos personales recabados para cumplir con las disposiciones legales en materia de farmacovigilancia y salud, así como con los requerimientos de la autoridad sanitaria competente.
Gestión de donaciones	Solicitantes de donaciones.	El tratamiento no implica finalidades secundarias. Consentimiento (expreso y por escrito)		El consentimiento será requerido, al no actualizarse ninguna otra base legal que justifique el tratamiento.
Gestión de solicitudes de información médica	Solicitantes de información médica	Consentimiento (expreso y por escrito).	Consentimiento (expreso y por escrito).	El consentimiento será requerido, al no actualizarse ninguna otra base legal que justifique el tratamient
Gestión de solicitudes de quejas	Presentador que presenta queja	Consentimiento (expreso y por escrito).	Consentimiento (expreso y por escrito).	El consentimiento será requerido, al no actualizarse ninguna otra base legal que justifique el

				tratamient
--	--	--	--	------------